

1501531-66.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113524/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA

Data da Audiência

07/12/2022

Justiça Gratuita

Aos 07 de dezembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501531-66.2021.8.26.0566 - 2021/000725

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113524/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA

Data da Audiência

07/12/2022

Justiça Gratuita

Aos 07 de dezembro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da DRA. PAOLA PAIXÃO GIURIZZATO, DD. Promotora de Justiça; do acusado RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas LUIZ MANOEL DE LIMA, ISAAC MESQUITA DE LIMA e ADEMIR CARREIRE. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz

foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperfurtações pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas LUIZ MANOEL DE LIMA, ISAAC MESQUITA DE LIMA e ADEMIR CARREIRE, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu o decreto absolutório ou, subsidiariamente, fixação da pena mínima, com o reconhecimento do privilégio, e regime inicial aberto. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Alegou que havia entrado na casa do senhor Ademir para fazer uma compressa de gelo no pé, devido à queda da motocicleta. Os policiais ouvidos nesta data, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmaram o conteúdo de suas declarações no auto de prisão em flagrante, declarando, unanimemente, que o réu estava em local conhecido pelo tráfico de drogas, era conhecido como traficante, portava uma pochete e fugiu, escondendo-se na casa da testemunha Ademir, onde foi detido sendo que no interior da pochete estavam as drogas apreendidas e periciadas nos autos. A testemunha Ademir confirmou que o acusado entrou em sua casa rapidamente, seguido pelos policiais, e embora não tenha visto a pochete diretamente em poder do acusado, viu que os policiais a exibiram imediatamente após o réu ser detido. Não existem motivos para desacreditar as declarações dos policiais. A natureza de substância entorpecente e sua materialidade estão demonstradas à fls. 10/15, 33/35, e 71/76. A diversidade e quantidade de drogas, a ausência de petrechos para consumo e o contexto da detenção do acusado indicam seguramente a intenção de tráfico. A testemunha Ademir não deve ter suas declarações desacreditadas pelo fato de sofrer esquizofrenia, uma vez que declarou fazer uso de medicamentos, e que, inclusive, expressou-se com clareza, coerência e lucidez nesta audiência. Procedo a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Vislumbro presentes os elementos que autorizam reconhecer a forma privilegiada e reduzo a pena de 2/3 perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a quantidade e a natureza da droga, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento de pena, todavia sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem sursis. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu RONALD BARBOSA DE OLIVEIRA à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União tendo em vista sua origem no tráfico. Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA